МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023.10.31 № 01/1347

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Б.ЭНХБАЯР ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 1 ... хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН

15003016

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ны
өдрийн 01/1347 дугаар албан бичгийн хавсралт

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт:

1. Сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлтэй болон хойшлуулшгүйгээр баривчилсан бол сэжигтнийг холбогдох шийдвэрийн хамт шүүхэд шууд хүргүүлэх, сэжигтнийг үргэлжлүүлэн баривчлах эсхүл цагдан хорих эсэхийг шийдвэрлэх хэлэлцүүлэгт биечлэн оролцох зохицуулалтыг хуульчлах;

2. Хэрэгт холбогдсон болон баривчилсан шалтгааныг баривчлах үед нь мэдэгдэж байх талаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт талаар өөрчлөн найруулж тусгах. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хүнийг баривчлах үед түүнд баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг мэдэгдэж, өмгөөлөгч авах, өөрийгөө өмгөөлөх, шүүхэд гомдол гаргах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг сануулна” гэж зарчим болгон заасан байхад мөн хуулийн 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “баривчилсан даруй” гэж хуульчилсан нь зөрчилдөөн үүсгэж байна;

3. Төслийн 3 дугаар зүйлийн 1/14.9-ийн 1.1-1.4-т цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах үндэслэлийг заасан бөгөөд 1.3-т “заасан оргон зайлах”, “гэрч хохирогч, хамтран гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд хууль бусаар нөлөөлөх” гэсэн ойлголтууд 1.1, 1.2 дахь хэсэгт заасан зарим ойлголттой давхардаж байгааг засах;

4. Өсвөр насны яллагдагч, шүүгдэгчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах журам насанд хүрсэн хүнтэй ижил нийтлэг журмаар зохицуулж байгааг өөрчлөх;

5. Шүүхийн шатанд шүүгдэгчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэл, хугацаа тоолох журмыг нарийвчлан зохицуулах; (яллагдагч, шүүгдэгчид гэж өөрчлөх)

6. Шүүхийн хэлэлцүүлэгт цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэх үндэслэлд холбогдох нотлох баримтыг танилцуулах замаар мэтгэлцэх зарчмыг бодитойгоор хэрэгжүүлэх талаар хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023. 10. 31 № 01/1347

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН
БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА
Д.ЦОГТБААТАР ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 1 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН

150030153

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ны
өдрийн 01/1347 дугаар албан бичгийн хавсралт

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт:

1. Сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлтэй болон хойшлуулшгүйгээр баривчилсан бол сэжигтнийг холбогдох шийдвэрийн хамт шүүхэд шууд хүргүүлэх, сэжигтнийг үргэлжлүүлэн баривчлах эсхүл цагдан хорих эсэхийг шийдвэрлэх хэлэлцүүлэгт биечлэн оролцох зохицуулалтыг хуульчлах;

2. Хэрэгт холбогдсон болон баривчилсан шалтгааныг баривчлах үед нь мэдэгдэж байх талаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт талаар өөрчлөн найруулж тусгах. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хүнийг баривчлах үед түүнд баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг мэдэгдэж, өмгөөлөгч авах, өөрийгөө өмгөөлөх, шүүхэд гомдол гаргах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг сануулна” гэж зарчим болгон заасан байхад мөн хуулийн 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “баривчилсан даруй” гэж хуульчилсан нь зөрчилдөөн үүсгэж байна;

3. Төслийн 3 дугаар зүйлийн 1/14.9-ийн 1.1-1.4-т цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах үндэслэлийг заасан бөгөөд 1.3-т “заасан оргон зайлах”, “гэрч хохирогч, хамтран гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд хууль бусаар нөлөөлөх” гэсэн ойлголтууд 1.1, 1.2 дахь хэсэгт заасан зарим ойлголттой давхардаж байгааг засах;

4. Өсвөр насны яллагдагч, шүүгдэгчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах журам насанд хүрсэн хүнтэй ижил нийтлэг журмаар зохицуулж байгааг өөрчлөх;

5. Шүүхийн шатанд шүүгдэгчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэл, хугацаа тоолох журмыг нарийвчлан зохицуулах; (яллагдагч, шүүгдэгчид гэж өөрчлөх)

6. Шүүхийн хэлэлцүүлэгт цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэх үндэслэлд холбогдох нотлох баримтыг танилцуулах замаар мэтгэлцэх зарчмыг бодитойгоор хэрэгжүүлэх талаар хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023.10.31 № 01/1347

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ГИШҮҮН Ц.САНДАГ-ОЧИР ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 1 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН

15003015

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ны
өдрийн 01/1347 дугаар албан бичгийн хавсралт

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт:

1. Сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлтэй болон хойшлуулшгүйгээр баривчилсан бол сэжигтнийг холбогдох шийдвэрийн хамт шүүхэд шууд хүргүүлэх, сэжигтнийг үргэлжлүүлэн баривчлах эсхүл цагдан хорих эсэхийг шийдвэрлэх хэлэлцүүлэгт биечлэн оролцох зохицуулалтыг хуульчлах;

2. Хэрэгт холбогдсон болон баривчилсан шалтгааныг баривчлах үед нь мэдэгдэж байх талаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт талаар өөрчлөн найруулж тусгах. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хүнийг баривчлах үед түүнд баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг мэдэгдэж, өмгөөлөгч авах, өөрийгөө өмгөөлөх, шүүхэд гомдол гаргах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг сануулна” гэж зарчим болгон заасан байхад мөн хуулийн 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “баривчилсан даруй” гэж хуульчилсан нь зөрчилдөөн үүсгэж байна;

3. Төслийн 3 дугаар зүйлийн 1/14.9-ийн 1.1-1.4-т цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах үндэслэлийг заасан бөгөөд 1.3-т “заасан оргон зайлах”, “гэрч хохирогч, хамтран гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд хууль бусаар нөлөөлөх” гэсэн ойлголтууд 1.1, 1.2 дахь хэсэгт заасан зарим ойлголттой давхардаж байгааг засах;

4. Өсвөр насны яллагдагч, шүүгдэгчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах журам насанд хүрсэн хүнтэй ижил нийтлэг журмаар зохицуулж байгааг өөрчлөх;

5. Шүүхийн шатанд шүүгдэгчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэл, хугацаа тоолох журмыг нарийвчлан зохицуулах; (яллагдагч, шүүгдэгчид гэж өөрчлөх)

6. Шүүхийн хэлэлцүүлэгт цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэх үндэслэлд холбогдох нотлох баримтыг танилцуулах замаар мэтгэлцэх зарчмыг бодитойгоор хэрэгжүүлэх талаар хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.